



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

ALBERTO VIGORELLI	Presidente rel.
VINICIA CALENDINO	Consigliere
MARIA TERESA BRENA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **456/2021** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) rappresentato e difeso dall'Avv.ti Isabella Ali Bevilacqua e Clara Nicoletta Bevilacqua ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Piazzetta Guastalla, n. 7, Milano (MI).

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 – p. iva *P.IVA_1* rappresentata e difeso dall'Avv. Ivan Fossati ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Via Tommaso Salvini, n. 16, Milano (MI).

APPELLATA

NONCHÉ

Controparte_2 (C.F. *C.F._2*) .

causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 123/2021, pubblicata in data 11 gennaio 2021;

Conclusioni nell'interesse del Sig.

Parte_1

*Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le conclusioni e le domande formulate nel giudizio di primo grado, così giudicare: In via preliminare e/o pregiudiziale: - sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 123 del 11 gennaio 2021 del Tribunale di Milano, R.G. n. 9951/2019, ricorrendo gravi e fondati motivi per i motivi esposti in narrativa; Nel merito, in via principale: - in accoglimento dell'appello proposto, alla luce di tutto quanto esposto in narrativa, in riforma totale della sentenza del Tribunale di Milano n. 123 dell'11 gennaio 2021 R.G. 9951/2019: In via preliminare e/o pregiudiziale: 1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il difetto di legittimazione dell'attore e per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o comunque inammissibile l'azione; nel merito, in via principale: 2. rigettare, per tutti i motivi indicati in narrativa, le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto; In via istruttoria: Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati si chiede di essere ammessi a prova contraria: o rispetto ai capitoli di prova nn. 1, 2 e 3 avversari: con la prova per testimoni con il Signor **Testimone_1** c/o Via Sporting Mirasole n. 38, Opera (MI); - rispetto al capitolo di prova n. 4 avversario: con l'interrogatorio formale del Signor **Controparte_2** e con la prova per testimoni con il Signor **[...]** **Testimone_1** c/o Via Sporting Mirasole n. 38, Opera (MI) sui seguenti capitoli: 1) VERO CHE il signor **Pt_1** ha più volte fatto viaggi di piacere in Brasile dove era solito trascorrervi le vacanze; 2) VERO CHE allorquando il Signor **Pt_1** si è recato in Brasile ha dimorato in modo del tutto autonomo, a sue spese, presso un residence che il medesimo ha scelto; o rispetto ai capitoli di prova nn. 6, 7, 8 e 9 avversari: con la prova per testimoni con i medesimi testi indicati quali funzionari di **Org_1**, dott. **Testimone_2** oltre al Signor **Testimone_1** c/o Via Sporting Mirasole n. 38, Opera (MI), sui seguenti capitoli di prova: 3) VERO CHE il Signor **Pt_1** è un correntista di **Org_1**; 4) VERO CHE il Signor **Pt_1** ha intrattenuto rapporti con la **Org_1** ed i suoi funzionari solo limitatamente ai propri rapporti di conto corrente ed investimento; 5) VERO CHE il signor **Pt_1** si recava presso **Org_1** con una cadenza di 2/3 volte settimanali; 6) VERO CHE il Signor **Pt_1** ha incontrato casualmente, una sola volta, nell'autunno 2013, il Signor **CP_2** presso l'atrio di **Org_1**; In ogni caso, con vittoria integrale delle spese del giudizio di primo*

grado e di appello.

Conclusioni nell'interesse della Controparte_1

Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, premesso ogni opportuno accertamento, statuizione e declaratoria, anche in via incidentale, così giudicare: - Rigettare l'appello del sig. [...] Parte_1 perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 123/2021 del Tribunale di Milano qui impugnata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, nella causa promossa dalla Controparte_1 (di seguito: P.F.) nei confronti del Sig.ri Controparte_2 (di seguito: Sig. CP_2 e del Sig. Parte_1 (di seguito: Sig. Pt_1, avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita con il quale il Sig. CP_2 aveva venduto al Sig. Pt_1 un immobile sito in Milano per il prezzo di euro 1.300.000,00, così disponeva:

- 1) *in accoglimento della domanda attorea, revocava e dichiarava inefficace nei confronti della P.F. il contratto di vendita concluso dal Sig. CP_2 e dal Sig. Pt_1*
- 2) *condannava il Sig. CP_2 e il Sig. Pt_1 in solido tra loro, al rimborso in favore di P.F. delle spese di lite che venivano liquidate in complessivi euro 46.000,00 a titolo di compensi e complessivi euro 1740 a titolo di spese.*

I fatti di causa possono così essere sunteggiati.

Il Sig. CP_2 era socio maggioranza della Organizzazione_2 società, questa, capogruppo di diverse società, tutte controllate dalla famiglia CP_2 operanti nel settore idrotermosanitario. Oltre che socio di maggioranza (in quanto deteneva il 55 % delle azioni), tra il 2009 e il 2015 il Sig. CP_2 aveva anche ricoperto, con ampie deleghe, la carica di Amministratore unico della Org_

Pochi giorni prima che la Org_ depositasse domanda di concordato, in data 14.03.2014, il Sig. CP_2 con atto a rogito del notaio Persona_1 vendeva al Sig. Pt_1 di alcune immobiliari site in Via Previati in Milano per il prezzo di euro 1.300.000,00.

In data 28.05.2015 il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 512/2015, dichiarava il fallimento della Org_

Dall'esame della documentazione sociale svolto dalla Curatela, emergeva che il Sig. CP_2 nel periodo in cui aveva ricoperto la carica di Amministratore unico della Org_ e, in particolare, tra l'ottobre del 2013 e il febbraio del 2014, aveva posto in essere gravi atti di *mala gestio* che avevano causato il depauperamento del patrimonio sociale della Org_

Sulla base di tali risultanze, in data 31.01.2018 il Giudice Delegato autorizzava ex art. 146 L. fall. il **Parte_2** ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci della **Org_**

Successivamente, in data 31.05.2018, la **CP_3** (di seguito: **CP_**), assuntrice del concordato fallimentare della **Org_** indicava la P.F. quale cessionaria della suddetta azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori e sindaci della **Org_** oltretché nei confronti del Sig. **CP_2**

Nel dettaglio, in relazione alle operazioni non conservative compiute da quest'ultimo, la P.F. vantava un credito risarcitorio di almeno euro 3.642.179,20.

La P.F., ritenendo concreta, in ragione dell'incapienza del patrimonio personale del Sig. **CP_2** la possibilità di vedersi frustrato il soddisfacimento del credito risarcitorio, conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano il Sig. **CP_2** e il Sig. **Pt_1** domandando che venisse dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. il negozio di compravendita concluso dai convenuti in data 17.03.2014.

Si costituivano il Sig. **CP_2** e il Sig. **Pt_1** contestando che:

- la P.F. non avrebbe potuto agire in revocatoria in quanto carente di legittimazione attiva e di interesse ad agire;
- non essendo stata giudizialmente accertata, in via definitiva, la responsabilità del Sig. **CP_2** il credito vantato da P.F. non era ancora sorto;
- il patrimonio personale del Sig. **CP_2** era capiente e che, per tale ragione, l'atto dispositivo non aveva arrecato alcun pregiudizio alle pretese creditorie;
- in ragione dell'antiorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito, gli elementi allegati dalla P.F. non erano idonei a provare il c.d. *consilium fraudis* in capo al terzo acquirente, il Sig. **Pt_1**

Avverso la summenzionata sentenza, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello il Sig. **Pt_1** che, con un'articolata serie di motivi:

- I) con un primo motivo d'appello, il Sig. **Pt_1** censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a P.F..

In particolare, l'odierno appellante ritiene che il Tribunale abbia errato a ritenere che l'azione revocatoria ordinaria, differentemente all'azione revocatoria fallimentare, non soggiaccia alla disciplina dell'art. 124 co. 4 L. fall., il quale, espressamente, sancisce che, nell'ambito del concordato fallimentare, la cessione delle azioni di pertinenza alla massa deve essere esplicitamente autorizzata dal Giudice delegato “*con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa*”.

Avendo il Giudice delegato autorizzato unicamente l'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori e sindaci della ^{Org-} a detta del Sig. **Pt_1** la P.F. sarebbe carente di legittimazione attiva e non avrebbe potuto proporre azione ex art. 2901 c.c.

- II) Con un secondo motivo d'appello, l'odierno appellante censura la decisione del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto che nella fattispecie oggetto di causa il credito di P.F. sia sorto anteriormente rispetto all'atto dispositivo in parola e, di conseguenza, ha considerato sufficiente la prova della c.d. *scientia damni* e non anche del c.d. *consilium fraudis*.

A tal riguardo, in primo luogo il Sig. **Pt_1** asserisce che “*fintanto che non sussisterà un accertamento giudiziale in ordine alla alle responsabilità del signor **CP_2** [...], non sussisterà il credito di **CP_1** e che il certo credito non retroagirà negli anni sino agli asseriti fondanti il diritto al risarcimento*” e che trattandosi di credito risarcitorio “*esso potrà sorgere solo ed esclusivamente con riguardo ad una sentenza passata in giudicato*” [n.d.r.] (cfr. pag.19, atto di citazione del Sig. **Pt_1**).

In secondo luogo, l'odierno appellante sostiene che i documenti prodotti da P.F. nel corso del primo grado di giudizio non siano idonei a dimostrare in via presuntiva in capo a quest'ultimo, non solo il c.d. *consilium fraudis*, ma nemmeno la *scientia damni*.

- III) Con il terzo motivo d'appello, il Sig. **Pt_1** si duole della statuizione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto provato, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, il requisito dell'*eventus damni*.

Invero, l'odierno appellante asserisce di aver prodotto documentazione che dimostrerebbe che, all'epoca della compravendita, il patrimonio personale del Sig. **CP_2** era assolutamente capiente e che l'atto dispositivo *de quo* non abbia in alcun modo pregiudicato i creditori dello stesso.

- IV) Con un quarto motivo, l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha liquidato le spese di lite. Infatti, a detta del Sig. **Pt_1** il primo giudice avrebbe dovuto determinare i compensi non sulla base del valore del credito (euro 3.642.179,20) per cui si agisce in revocatoria ma in base al valore dell'atto impugnato (euro 1.300.000,00).

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

- 1) Il primo motivo d'appello, relativo all'asserita mancanza di legittimazione attiva di P.F., non

pare meritevole di accoglimento.

Difatti, l'art. 124 co. 4 L. fall. sancisce che, nell'ambito della procedura di concordato fallimentare, *“la proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa”*.

La ratio sottesa a tale disposizione è chiara: permettere ai creditori o ai terzi di poter preventivamente conoscere, per mezzo dell'autorizzazione del Giudice delegato, le possibili azioni che potrebbero essere esperite e di poter, quindi, valutare, in un contesto di completezza informativa, la convenienza o meno della proposta di concordato.

A riprova di ciò, è lo stesso Supremo Collegio che, pronunciandosi sulla disposizione in parola, afferma che: *“il comitato dei creditori ed i creditori singolarmente devono preventivamente conoscere le revocatorie che possono essere promosse perché così solo sono in grado di formulare un ponderato giudizio di convenienza economica della proposta [...] non è ragionevole che un creditore, dopo aver giudicato conveniente il patto di concordato alle condizioni indicate [...] possa poi essere convenuto in revocatoria con successiva azione”* [n.d.r.] (Cass. n. 10013/1998).

Posto quindi che, coerentemente a tale orientamento giurisprudenziale che individua in modo chiaro e preciso la funzione sottesa all'art. 124 co. 4 L. fall., si può ritenere che il Giudice delegato debba espressamente autorizzare la sola revocatoria fallimentare e non anche l'azione revocatoria ordinaria, nella fattispecie *de qua*, la P.F., cessionaria dell'azione di responsabilità regolarmente autorizzata dal Giudice delegato (cfr. doc. 18, fascicolo di primo grado di P.F.), ha esercitato l'*actio pauliana* ex art. 2901 c.c. non nei confronti di un creditore della massa ma nei confronti dell'Amministratore unico della ^{Org_} il Sig. CP_2 a tutela di un credito risarcitorio in ragione degli atti di *mala gestio* che quest'ultimo aveva posto in essere, in qualità di amministratore, tra l'ottobre del 2013 e il febbraio del 2014.

In tale contesto, la P.F., divenuta, a seguito della cessione dell'azione di responsabilità da parte del Controparte_4 l'unica titolare del credito risarcitorio nei confronti del Sig. CP_2 ha legittimamente provveduto a tutelare il suddetto credito.

In ragione di ciò, deve ritenersi assolutamente condivisibile quanto affermato dal Tribunale che, qualificando l'azione revocatoria come accessoria rispetto all'azione di responsabilità ex art. 146 L. fall, ha affermato: *“l'odierna attrice [la P.F.], pacificamente titolare dell'azione di responsabilità verso il CP_2 in forza dell'intervenuta cessione, ha facoltà di esercitare i*

relativi mezzi accessori di conservazione del credito, ivi compreso quello di cui all'art. 2901 c.c.. Non può dirsi conferente l'orientamento di legittimità invocato dal Pt_1 a fondamento della spiegata eccezione, posto che ha riguardo all'esperimento di azioni revocatorie di massa da esercitarsi nei confronti di atti del debitore-fallito e non, invece, al caso in cui, quale quello di specie, la proposta di concordato comprenda la cessione dell'azione (di massa) di responsabilità ex art. 146 L.F. e l'actio pauliana integri uno strumento accessorio di conservazione del credito" [n.d.r.] (sentenza di primo grado, pag. 7).

A riprova di tale conclusione, non si può dimenticare che, nel caso di specie, il Controparte_4 cedendo a P.F., su indicazione di CP-, l'azione di responsabilità ex art. 146 L. fall., ha dichiarato: *"in esecuzione del concordato fallimentare omologato con sentenza depositata il 30.11.2018, preso atto del Vostro scioglimento di riserva ex artt. 1401 e 1411 c.c., riserva esposta nel ricorso ex art. 124 L. fall. [...], Vi cediamo con effetti immediati l'azione ex art. 146 L. fall. [...], i relativi diritti e qualsivoglia facoltà ad essa inerente, azione da radicare, anche in via cautelare, nei confronti dei seguenti amministratori: [...], Controparte_2* [n.d.r.] (cfr. doc. 19, fascicolo primo grado di P.F.).

Con riferimento, invece, all'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo a P.F., in ragione della mancata preventiva introduzione del giudizio di responsabilità diretto all'accertamento del credito, la stessa, in verità, appare defatigatoria.

Difatti, la P.F., nelle more del presente giudizio, ha provveduto a convenire dinnanzi al Tribunale di Milano Sezione Impresa il Sig. CP_2 e tutti gli altri amministratori e sindaci del Org_3 per vedersi riconoscere il credito in parola (cfr. doc. 25, fascicolo di primo grado di P.F.); fermo restando che, come ben osservato dal Tribunale, *"l'interesse ad agire va ravvisato finché la relativa azione non sia estinta per intervenuta prescrizione del credito"* (sentenza di primo grado, pag. 7).

- 2) Anche il secondo motivo d'appello, vertente sull'inesistenza del credito vantato da P.F. o, comunque, sulla sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo e sulla mancata dimostrazione del c.d. *consilium fraudis*, non pare meritevole di pregio.

Preliminarmente, è doveroso ricordare che il prevalente orientamento di legittimità ritiene che, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, non sia necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile.

A tal riguardo, la Suprema Corte ha più volte affermato che: *"anche un credito litigioso può essere tutelato ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., in quanto tale norma ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei*

normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass. n. 22859/2019).

Sulla scorta di tale consolidato orientamento, deve ritenersi totalmente infondata l'argomentazione del Sig. **Pt_1** secondo la quale, fino all'accertamento definitivo della responsabilità del Sig. **CP_2** non può dirsi sorto il credito vantato dalla P.F..

Parimenti, anche le asserzioni dell'odierno appellante circa la presunta anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito non hanno alcun fondamento.

Infatti, il diritto di credito sorge nel momento in cui il fatto illecito si è verificato e, nella fattispecie *de qua*, gli atti di *mala gestio* imputati al Sig. **CP_2** sono collocabili tra l'ottobre del 2013 ed il febbraio del 2014, ben prima dell'atto revocando che invece risale al 17.03.2014.

Accertata l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, la P.F. ha l'onere di dimostrare in capo al Sig. **Pt_1** unicamente la c.d. *scientia damni*, ossia la semplice consapevolezza dell'*accipiens* di arrecare pregiudizio ai creditori dell'alienante.

A tal proposito, la P.F. ha allegato numerosi elementi fattuali che sono certamente idonei a provare in via presuntiva il presupposto della *scientia damni* in capo al Sig. **Pt_1** (cfr. docc. 27, 28, 29, 30a, 30b, 31, 32, 33, 37, fascicolo di primo grado P.F.).

In primo luogo, non può mancarsi di evidenziare l'oggettiva anomalia dell'operazione negoziale attuata con l'atto revocando. Infatti, a garanzia della somma di euro 1.000.000,00 prestata dal Sig. **Pt_1** nel settembre del 2010, in chiaro contrasto con la disciplina dell'art. 2744 c.c., i due convenuti avevano sottoscritto un contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto il medesimo immobile dell'atto oggetto di revoca, assistito da una singolare clausola di recesso *ad nutum* in favore del solo promittente venditore, il Sig. **CP_2**. Il debito era poi stato ripagato e il Sig. **CP_2** esercitando la clausola di recesso inserita nel contratto, si era sciolto dal preliminare in parola.

Inoltre, deve essere valorizzato, poiché logico e corretto quanto, sul punto, il Tribunale ha affermato e cioè che: *“il rapporto amicale tra il **Pt_1** e la famiglia **CP_2** risulta documentato dal doc 27 di parte attrice, mentre i doc. da 28 a 33 prodotti dall'attore dimostrano che le parti convenute avevano in precedenza posto in essere una rilevante operazione di cessione d'immobile (lo stesso trasferito con il contratto oggetto di causa) con*

causa di garanzia (evidentemente motivata da una prognosi negativa sulla solvibilità del CP_2 e assistita dal diritto di recesso unilaterale ad nutum del venditore (beneficiario del pagamento del prezzo in verità destinato a essere riversato, a titolo di finanziamento soci, nelle casse della Org_2) in probabile contrasto con il divieto di cui all'art. 2744 c.c., peraltro con contratto non trascritto, per difetto di forma, e non preceduto da alcun controllo di regolarità urbanistica-edilizia del bene nonché relativo alla eventuale sussistenza di gravami pregiudizievoli" (pag. 8, sentenza di primo grado).

In secondo luogo, due funzionari della banca Org_4, sentiti come testimoni in un ulteriore giudizio, sempre originato dal fallimento del Org_3 hanno dichiarato che nell'ottobre del 2013 il Sig. Pt_1 in qualità di cliente dell'istituto di credito, aveva accompagnato il Sig. CP_2 ed i suoi familiari ad alcuni incontri con il direttore della filiale di Porta Vittoria affinché quest'ultimo potesse ottenere dalla banca una linea di credito per far fronte alle difficoltà economiche della Org_ e delle sue controllate (cfr. doc. 36, fascicolo di primo grado di P.F.).

Da ultimo, non si può certo dimenticare che la Org_2 una delle controllate della [...] Org_2, sin dall'inizio del 2013 si rendeva inadempiente nei confronti della CP_5 società, quest'ultima, di cui il Sig. Pt_1 era socio al 90%, dell'obbligo di pagamento dei canoni di locazione in relazione al contratto sottoscritto nel 2007 (cfr. doc. 21, fascicolo di primo grado di P.F.).

Sulla base di tali risultanze, è evidente che il Sig. Pt_1 era a conoscenza delle difficoltà economico-finanziarie in cui versavano l'intero Org_3 e che l'atto di compravendita concluso con il Sig. CP_2 in data 17.03.2014 fosse idoneo a pregiudicare i creditori di quest'ultimo.

- 3) Anche il terzo motivo d'appello, volto a contestare la sussistenza dell'*eventus damni*, non può essere accolto.

Preliminarmente, questo Collegio ritiene utile ricordare l'ormai consolidato orientamento del supremo Collegio che, riferendosi al presupposto dell'*eventus damni*, stabilisce che: *"il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del*

debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. n. 16221/2019).

Proseguendo, nel caso di specie, la circostanza che, a seguito della compravendita oggetto di revoca, il patrimonio del Sig. CP_2 risultasse incapiante non è stata specificamente contestata nelle difese dei convenuti.

Quanto ai documenti prodotti dal Sig. Pt_1 con la terza memoria ex art. 186 co. 6) n. 3 c.p.c., gli stessi, dal punto di vista processuale, devono considerarsi inammissibili in quanto tardivi.

Comunque, a tutto concedere, se anche si volesse ritenere ammissibile la documentazione prodotta dal Sig. Pt_1 da un esame della stessa emerge che la maggior parte dei cespiti immobiliari del Sig. CP_2 sono stati alienati prima del 17.03.2014 e che residuo, unicamente, alcuni diritti reali di superficie dei quali, tra l’altro, non è nemmeno stato documentato il valore (cfr. docc. 9, 9a, 9b, 9c, 10, 10a, 11, 11a, 11b, fascicolo di primo grado del Sig. Pt_1).

Alla luce di tutto questo, deve ritenersi corretta l’argomentazione del Tribunale che, nella fattispecie oggetto di causa, ha ritenuto sussistere l’*eventus damni*, presupposto oggettivo ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria.

- 4) Anche il quarto ed ultimo motivo d’appello, vertente sulle spese di lite, non può ritenersi fondato.

Infatti, come la Suprema Corte insegna: *“nell’azione revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell’atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore, poiché l’azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo, dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l’efficacia dell’atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l’assoggettabilità all’azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore”* (Cass. n. 5402/2004).

Il valore del credito per il quale la P.F. ha agito in revocatoria ammonta alla somma di euro 3.642.179,20; in ragione di ciò, il Giudice di prime cure ha giustamente liquidato le spese di lite complessivamente in euro 46.000,00 a titolo di compensi ed euro 1740 a titolo di spese e, data la totale soccombenza del Sig. CP_2 e del Sig. Pt_1 le ha poste, in solido, a carico dei convenuti.

Concludendo, va rigettato nel merito l’appello proposto dal Sig. Pt_1 e, per l’effetto, deve essere confermata la sentenza gravata.

Ogni altra questione e motivo deve intendersi assorbito.

In ragione della soccombenza del Sig. **Pt_1** le spese di lite ulteriori del grado d'appello gravano interamente sul Sig. **Pt_1** e sono liquidate come in dispositivo.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del Sig. **Pt_1** a norma del comma 1 *quater* dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte, sull'appello proposto dal Sig. **Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 123/2021, pubblicata il 11.01.2021, così provvede;**

- 1. rigetta l'appello proposto dal Sig. **Parte_1** e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;**
- 2. condanna il Sig. **Parte_1** al pagamento delle spese del grado in favore della **Controparte_1** liquidate, ex D.M. n. 147/2022, in complessivi euro 35.200,00 oltre oneri accessori, previdenziali e fiscali di legge;**
- 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore imposto a titolo di contributo unificato da parte del Sig. **Parte_1** a norma del comma 1 *quater* dell'art. 13 del D.P.R. n. 155/2012.**

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12.04.2023.

Il Presidente rel. ed est.

Alberto Massimo Vigorelli